

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SHAH ALAM DI NEGERI
SELANGOR DARUL EHSAN**

Rayuan No.: 10000-099-0037-2022

Antara

Fariz Hazurin bin Ismail

...Perayu

Lwn

Ainul Munirah binti Abd Shukor

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SHAH ALAM DI NEGERI
SELANGOR DARUL EHSAN**

Permohonan No.: 10200-099-0053-2021

Antara

Fariz Hazurin bin Ismail

...Plaintif

Lwn

Ainul Munirah binti Abd Shukor

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 23 Mei 2023 bersamaan 3 Zulkaedah 1444H]

Kes Mal Rayuan No. 10000-099-0053-2021

[Rayuan Terhadap Perintah Penolakan Penggantungan Prosiding Mutaah dan Harta Sepencarian serta Perintah Kos]

[Dalam Perkara Seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003]

Peguam Perayu: Tetuan Baharum Suhaimi & Hisham

Peguam Responden: Tetuan Muhamad Nazib & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Ini adalah rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 21/4/2022 dalam kes Permohonan No. 10200-099-0053-2021 yang telah memutuskan perintah sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah menolak permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 244 ETMS negeri Selangor 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan Pemohon membayar kos sebanyak RM5,000 kepada Responden.

[2] Perayu telah tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan mengemukakan rayuan kepada mahkamah ini dengan memplidkan sembilan (9) alasan iaitu:

- i. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf dan/atau tersasar dari segi fakta di dalam penghakiman sebagaimana dalam muka surat 8 perenggan 18 penghakimannya “ *Dalam hal ini Mahkamah meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam afidavitnya, Mahkamah mendapati bahawa isu harta sepencarian dan mut'ah adalah satu isu yang berbeza yang mana kedua-dua kes ini mempunyai ruang untuk pihak-pihak memberikan keterangan atau membuktikan sebarang dakwaan sehinggalah kes diputuskan.*” tanpa mengambil kira bahawa harta-harta yang diplidkan di dalam pernyataan tuntutan mutaah kes saman no: 10200-016-0450-2020 khusus pada perenggan 26, perenggan 27, perenggan 28 dan perenggan 29 adalah harta-harta yang sama turut diplidkan di dalam

pernyataan tuntutan harta sepencarian kes saman no: 10200-017-0451-2020. Harta-harta yang diplidkan di dalam tuntutan mutaah dikaitkan Responden dengan kemampuan Perayu yang mana turut diplidkan di dalam tuntutan harta sepencarian yang masih belum diputuskan oleh Mahkamah yang Mulia. Oleh itu, Responden terbeban membuktikan satu perkara dalam dua mahkamah.

- ii. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf dan/atau tersasar dari segi fakta di dalam penghakiman sebagaimana muka surat 8 perenggan 20 Penghakimannya "*Mahkamah berpandangan bahawa senarai harta-harta yang diplidkan dalam tuntutan mut'ah dan harta sepencarian tersebut adalah menjadi tanggungjawab Responden menanggung beban bukti bagi membuktikan pemilikan harta-harta tersebut, sumbang langsung atau tidak langsung dalam tuntutan harta sepencarian difailkan. Manakala Responden perlu pembuktian kemampuan Pemohon dalam menuntut RM350,000.00 mutaah yang dipohon.*" tanpa memahami sepenuhnya bahawa jika Responden membuktikan pemilikan harta Pemohon ia telah melangkaui pembuktian pemilikan dalam kes hsp harta sepencarian dan mungkin mendatangkan penemuan yang berbeza berkaitan pemilikan di dalam kes mutaah dan kes harta sepencarian melainkan jika Responden tidak memplidkan tentang pemilikan harta di dalam kes mutaah.
- iii. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf dan/atau tersasar dari segi fakta didalam penghakiman pada muka surat 9 Perenggan 21 penghakimannya " oleh itu mahkamah berpandangan kedua-dua kes ini adalah berbeza dan pihak-pihak sudah mempunyai ruang bagi mengemukakan keterangan masing-masing dalam setiap tuntutan yang dikemukakan." tanpa mengambil kira bahawa kesemua isu dan fakta yang dideposkan dalam tuntutan harta sepencarian adalah

sama dan saling berkaitan di dalam tuntutan mut'ah dan berkemungkinan dua dapatan berbeza akan ditemukan oleh dua mahkamah yang berbeza.

- iv. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf dan/atau tersasar Dalam meneliti peruntukan undang-undang di dalam penghakiman sebagaimana dalam muka surat 9 perenggan 22 penghakimannya, “ mahkamah bersetuju dengan hujah responden yang menyatakan permohonan penggantungan prosiding kes ini tidak mempunyai sandaran peruntukan undang-undang serta bukanlah melibatkan berlakunya ketak aturan dalam prosiding kes sama ada dalam tuntutan mutaah atau harta sepencarian”. Tanpa mengambil kira peruntukan yang termaktub dalam seksyen 238 (1) dan Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. selanjutnya bahawa ke penduaan prosiding (*multiplicity of proceedings*) dan kependuaan keputusan (*duplicity of decisions*) Akan berlaku sekiranya permohonan perayu tidak dibenarkan fakta isu serta tuntutan-tuntutan yang diberikan dalam tuntutan mut'ah adalah masih belum terbukti dan diputuskan secara muktamad dan pastinya akan berlaku ketak aturan dalam kedua-dua prosiding kes yang difailkan responden. Hal ini akan menjejaskan keadilan dan kemuktamadan sesuatu penghakiman.
- v. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf dan/atau gagal memberi Pertimbangan sewajarnya apabila menolak permohonan perayu sebagaimana di dalam notis permohonan dan affidavit pemohon bertarikh 22hb April 2021. sekiranya permohonan pemohon tidak dibenarkan ketidakadilan yang berterusan terpaksa ditanggung serta akan memperjudikan hakPerayu. Perkara tersebut bertentangan Dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi asas

penghakiman mahkamah yang mulia ini berkaitan dengan hak perayu di dalam sesuatu prosiding.

- vi. Bahawa YAA Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya, gagal, khilaf dan/atau gagal Memberi pertimbangan sewajarnya apabila menolak permohonan perayu sebagaimana di dalam notis permohonan dan affidavit pemohon bertarikh 22hb April 2021. Tuntutan mut'ah dan tuntutan harta sepencarian adalah saling berkait memandangkan harta-harta yang dihidkan responden Adalah harta-harta yang sama. keputusan dan atau perintah yang bakal diputuskan oleh mahkamah yang mulia berhubung prosiding kes harta sepencarian akan memberi kesan kepada isu tahap kemampuan dan atau keupayaan perayu dalam kes tuntutan mut'ah. dan sebaliknya juga jika mahkamah memutuskan bahawa harta-harta tersebut bukan dibawah Pemilikan perayu dan atau sebaliknya maka keputusan tersebut turut memberi kesan kepada jumlah pemberian mut'ah kepada responden.
- vii. Bahawa yang amat Arif Hakim bicara telah menyalah arah dirinya gagal dan/ atau tersasar dengan meneliti lain-lain alasan munasabah untuk mahkamah yang mulia ini membenarkan permohonan perayu untuk menggantung prosiding tuntutan mut'ah. permohonan perayu menggantung prosiding tuntutan mut'ah tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan yang munasabah serta mempunyai merit bukan bersifat Mala fide bagi tujuan melengahkan pendengaran kes tuntutan mut'ah sebagaimana dakwaan Responden.
- viii. Bahawa yang amat Arif Hakim bicara telah menyalah arah dirinya gagal hilangkan atau tersasar dari segi fakta dan atau gagal memberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam penghakiman pada muka surat 9 perenggan 24 penghakimannya “ *seterusnya bagi permohonan kos yang dimohon oleh responden sebanyak RM5,000 mahkamah berpuas hati bahawa permohonan ini telah menyebabkan berlakunya*

kelengahan kes tuntutan mutaah yang difailkan oleh responden di samping responden perlu mengeluarkan kos kos Guaman bagi menjawab permohonan ini di samping kos-kos lain bagi menghadiri sesi prosiding ini” tanpa mengambil kira keperluan menyelesaikan terlebih dahulu kes tuntutan harta sepencarian yang difailkan responden serta alasan-alasan perayu dalam memfailkan permohonan menggantung prosiding kes tuntutan mut'ah tersebut. malah tiada justifikasi di dalam affidavit ataupun penghakiman bagaimana jumlah RM5,000 tersebut diperolehi.

- ix. Perayu tidak mengetahui siapakah Hakim yang mendengar permohonan penggantungan tersebut sehinggalah hari keputusan diumumkan yang mana Ia bertentangan dengan konsep perbicaraan secara terbuka dan telus apatah lagi Hakim Bicara tanpa menafikan keabsahan tauliah Hakim Bicara juga merupakan seorang Ketua Pendaftar. ketidakterbukaan ini adalah bertentangan dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak.

Fakta Kes

[4] Perayu dan Responden telah bernikah kali pertama pada 3 Januari 2014 dan telah bercerai pada 8 September 2016. Perayu dan Responden telah berkahwin semula pada 20 Ogos 2018 sebelum disahkan bercerai kali kedua pada 17 Mei 2020 di Mahkamah Rendah Shah Alam melalui Saman No: 10019-054-0113-2020. Sepanjang tempoh perkahwinan, pihak-pihak telah dikurniakan dengan tiga (3) orang cahaya mata.

[5] Pada 17 September 2020 Responden telah memfailkan Saman dan Penyata Tuntutan Kes Mutaah melalui Saman No: 10200-016-0450-2020. Dengan memohon kepada Mahkamah untuk mengeluarkan perintah sebagaimana berikut:

- i. Bahawa mahkamah meluluskan permohonan Responden selari dengan peruntukan seksyen 58 Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor 2003.
- ii. Perayu difardukan untuk membayar mutaah sebanyak RM350,000 dan hendaklah dibayar ke dalam akaun RHB Bank milik Responden, nombor akaun 11433400145996 mulai tarikh diperintahkandan atau secara ansuran sebanyak 50k sebulan sehingga selesai.
- iii. Apa-apa relif yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah.
- iv. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

[6] Pada 17 September 2020 Responden pula telah memfailkan Saman dan Pernyataan tuntutan kes harta Sepencarian melalui saman no 10200-017-0451-2020. Seterusnya pada 22 April 2021, Perayu telah memfailkan permohonan interlokutori (Permohonan bagi menggantung prosiding kes 10200-016-0540-2021 dan memohon mahkamah memerintahkan sebagaimana berikut:

- i. Bahawa Mahkamah Yang Mulia menggantung segala prosiding kes melalui kes saman 10200-016-0450-2020 sementara menunggu segala prosiding berkaitan kes saman 10200-017-0451-2020 di MTS diputuskan keseluruhannya secara muktamad;
- ii. Apa-apa perintah dan relief yang difikirkan suaimanfaat; dan
- iii. Kos ditanggung pihak-pihak

[7] Pada 22/4/2022 Mahkamah Tinggi Syariah walau bagaimanapun telah membuat perintah seperti berikut:

- i. Mahkamah menolak permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 244 ETMS negeri Selangor 2003; dan
- ii. Kos sebanyak RM5,000 ke atas Pemohon dan diawardkan kepada Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami berpendapat terdapat hanya **dua** isu yang akan kami ulas dalam rayuan ini iaitu:-

1. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak permohonan Perayu dengan menyatakan bahawa kes mutaah dan kes harta sepencarian melibatkan kes yang berbeza.
2. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan kos sebanyak RM5,000 kepada Perayu.

Isu pertama:

Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak permohonan Perayu dengan menyatakan bahawa kes mutaah dan kes harta sepencarian melibatkan kes yang berbeza

[9] Isu ini berkaitan dengan alasan rayuan pertama, kedua dan ketiga. Ia adalah isu utama dan paling penting kerana berkaitan dengan penolakan permohonan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi.

[10] Sebelum kami membuat ulasan lanjut berkenaan isu ini, suka kami jelaskan bahawa tuntutan mut'ah adalah berkenaan kemampuan Perayu (bekas suami) dalam membayar mut'ah sebagaimana tuntutan Responden. Sementara bagi kes harta sepencarian pula ia adalah berkaitan harta yang dituntut itu sendiri sama ada pihak-pihak mempunyai sumbangan secara langsung atau tak langsung terhadap pemerolehan harta tersebut.

[11] Dengan kata lain, kami ingin tegaskan bahawa pembuktian bagi kes

· mutaah adalah melibatkan kelayakan isteri dan kemampuan bekas suami untuk membayar tuntutan, sementara bagi kes harta sepencarian melibatkan sumbangan pihak-pihak dalam memperoleh harta yang dipertikai.

[12] Perayu dalam kes di Mahkamah Tinggi Syariah memohon supaya prosiding kes tuntutan mutaah Responden ditangguhkan dengan alasan bahawa harta yang diplidkan dalam tuntutan mut'ah dan harta sepencarian adalah harta yang sama. Walau bagaimanapun YA hakim Bicara telah menolak permohonan tersebut. Justeru, rayuan telah dikemukakan dengan Perayu memplidkan 9 Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 380-387 Rekod Rayuan.

[13] Kami telah meneliti pernyataan tuntutan kes mutaah dan harta sepencarian dan kami mendapati terdapat dalam pernyataan tuntutan kes mut'ah yang diplidkan oleh Responden adalah berkenaan harta-harta alih dan/atau harta tidak alih yang sama yang diplidkan dalam tuntutan harta sepencarian pihak-pihak. Harta-harta tersebut dikaitkan dengan tahap kemampuan Perayu dalam tuntutan mut'ah tersebut.

[14] Perayu dalam isu ini menghujahkan bahawa sekiranya prosiding kes tuntutan mutaah tidak digantung terlebih dahulu sementara menunggu tuntutan harta sepencarian diputuskan, maka status pemilikan Perayu ke atas harta-harta tersebut mungkin berubah dan seterusnya memberi kesan kepada isu tahap kemampuan Perayu dalam tuntutan mut'ah Responden. Perayu turut menghujahkan bahawa perkara ini merupakan justifikasi jelas terdapat keperluan bagi menggantung prosiding kes tuntutan mut'ah tersebut di samping mengelakkan pihak Responden terbeban membuktikan perkara yang sama di dalam dua mahkamah yang berbeza.

[15] Selanjutnya Perayu turut berhujah bahawa sekiranya penggantungan tidak dibenarkan maka ia boleh mendatangkan *mafsadah* kepada kedua-dua pihak yang bertikai dan dalam masa yang sama penggantungan prosiding boleh mengelakkan pihak Responden terbeban untuk membuktikan perkara yang sama.

[16] Berkenaan isu tahap kemampuan Perayu, Perayu berhujah bahawa bagi memutuskan berapakah jumlah yang wajar diberikan kepada Responden sebagai bayaran mutaah adalah berdasarkan pemilikan harta Perayu sebagaimana yang diipidkan oleh Responden di dalam pernyataan tuntutan, Mahkamah mesti berpuashati bahawa harta tersebut adalah dalam milikan Perayu dan kadar yang diberikan kepada Responden perlu ditentukan.

[17] Oleh itu dalam hal pemilikan adalah menjadi tanggungjawab Perayu untuk membuktikan bahawa sesuatu harta yang diipidkan oleh Responden bukanlah berada dalam milikannya atau status pemilikan masih tergantung atas sebab kes harta sepencarian.

[18] Perayu telah membuat rujukan kepada kes *Suruhanjaya Sekuriti v Datuk Ishak Ismail Anor*. Antara penghakiman yang dibuat adalah YA Hakim menyatakan:

... alasan yang dikemukakan oleh Perayu adalah benar, tidak dibuat-buat dan meyakinkan dan jika kedua-dua prosiding dibicarakan serentak kepentingan keadilan mungkin terjejas. Permohonan penggantungan sangat mengkehendaki perjalanan kuasa budi bicara. Perintah mahkamah tinggi diketepikan dan diganti dengan perintah agar guaman sivil digantung sementara menanti tamatnya prosiding jenayah.

Perayu telah menghujahkan hubung kait dengan kes tersebut adalah meskipun pihak-pihak mempunyai ruang dan peluang dalam mengemukakan keterangan namun percanggahan dan dapatan yang berbeza adalah tidak dapat dielakkan.

[19] Sebagaimana dapatan kami di perenggan 12 di atas dengan merujuk kepada kedua-dua kes tuntutan mutaah dan harta sepencarian, kami tidak nampak keperluan untuk menangguhkan prosiding mana-mana kes kerana ia boleh diteruskan tanpa bergantung kepada satu sama lain.

[20] Dalam kes permohonan menghentikan prosiding ini, kami turut merujuk kepada kes *Suruhanjaya Sekuriti lawan Datuk Ishak & Anor* [2017] 9 CLJ dan kes sebelumnya iaitu *kes Jefferson Ltd v. Bhetcha* [1979] 2 All ER 1108 dan Kami rumuskan bahawa terdapat dua (2) asas atau pertimbangan dalam permohonan untuk menangguhkan prosiding iaitu iaitu:

- a. Sama ada terdapat keadaan tertentu (*special circumstances*) yang mewajarkan mahkamah membenarkan permohonan memberhentikan prosiding.
- b. Sama ada terdapat kemungkinan ketidaktekanan (*inconsistency*) dapatan fakta dan undang-undang antara kedua-dua prosiding.

[21] Berbalik kepada kes di hadapan kami ini kami tidak nampak adanya keadaan tertentu (*special circumstances*) yang mewajarkan mahkamah menangguhkan prosiding dan memberi laluan kepada salah satu prosiding untuk diteruskan kecuali ada kemungkinan terdapatnya dapatan fakta dan undang-undang yang berbeza bagi kedua-dua kes tersebut

[22] Hal ini diperkukuhkan dalam rujukan kami terhadap kes-kes terdahulu berkenaan mut'ah sebagaimana dalam kes *Tengku Puteri Zainah lwn Dato' Seri Najib* ((2004) CLJ (Sya) 347). Panel Rayuan memutuskan bahawa jumlah harta

yang dipunyai oleh suami tidaklah menjadikan asas dalam menentukan kadar mut'ah. Sebaliknya Mahkamah menegaskan bahawa mutaah merupakan bayaran saguhati yang ditentukan dengan melihat kepada kemampuan suami dan kedudukan isteri bukan jumlah harta yang telah dikumpulkan.

ISU KEDUA:

Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menetapkan kos sebanyak RM5,000 kepada Perayu.

[23] Dalam isu ini Perayu sebagaimana ddalam Alasan Rayuan ke 8 menyatakan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah menyalah arah dirinya gagal dan/atau tersasar dari segi fakta dan atau gagal memberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam penghakiman pada muka surat 9 perenggan 24 penghakimannya: *"seterusnya bagi permohonan kos yang dimohon oleh responden sebanyak RM5,000 mahkamah berpuas hati bahawa permohonan ini telah menyebabkan berlakunya kelengahan kes tuntutan mutaah yang difailkan oleh responden di samping responden perlu mengeluarkan kos kos Guaman bagi menjawab permohonan ini di samping kos-kos lain bagi menghadiri sesi prosiding ini"*. tanpa mengambil kira keperluan menyelesaikan terlebih dahulu kes tuntutan harta sepencarian yang difailkan responden serta alasan-alasan perayu dalam memfailkan permohonan menggantung prosiding kes tuntutan mut'ah tersebut. malah tiada justifikasi di dalam affidavit ataupun penghakiman bagaimana jumlah RM5,000 tersebut diperolehi.

[24] Bagi merungkaikan isu ini, kami telah merujuk kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di halaman 374 Rekod Rayuan dan mendapati dalam menetapkan kos tersebut YA Hakim telah merujuk kepada Kaedah 5 Kaedah-kaedah Mal Tatacara Mal Mahkamah (fi, elaun dan kos) 2006 walau bagaimanapun tidak menyatakan perkiraan dalam menetapkan kos tersebut.

[25] Suka kami nyatakan rujukan utama berkaitan kos hendaklah kepada peruntukan seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan:

“Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah mengikut budi bicaranya mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu”

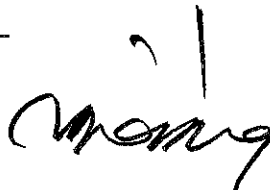
Oleh yang demikian, pada hemat kami perintah kos yang diawardkan oleh Yang Arif Hakim Bicara mengenai kos ini adalah menurut budi bicaranya dan ia adaah selari dengan dengan syarat dan prinsip di dalam Jadual keempat (Kaedah 5) Kaedah-kaedah Mal Tatacara Mal Mahkamah (fi, elaun dan kos) 2006. Oleh yang demikian kami tidak berhasrat untuk campur tangan mengenai perintah kos yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta Hujahan pihak-pihak, MAKA Kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- [1] Rayuan Perayu **DITOLAK**.
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 21/4/2022 dalam kes Permohonan No. 10200-099-0053-2021 adalah **DIKEKALKAN**.
- [3] Perayu dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak **RM5000.00**

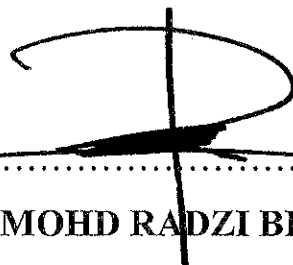
Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor